

MANDAT EXCLUSIF

MANDAT DE VENTE AVEC EXCLUSIVITÉ

REGISTRE DES MANDATS — LOI HOGUET

Mandat n° _____

Signé le ____ / ____ / _____

VOTRE CONSEILLER

Enrik ENACHE · négociateur salarié
06 95 86 22 23 · enrik@mansion-aquitaine.fr

Document remplissable : cliquez dans les zones pour saisir, cochez les cases, choisissez dans les listes.

Les éléments de formulaire n'apparaissent pas à l'impression : seul le texte saisi est imprimé.

1 MANDANT(S)

Nous soussigné(e)(s) :

MANDANT 1 — NOM, PRÉNOMS, DATE ET LIEU DE NAISSANCE, SITUATION MATRIMONIALE, NATIONALITÉ, PROFESSION

MANDANT 2 — NOM, PRÉNOMS, DATE ET LIEU DE NAISSANCE, SITUATION MATRIMONIALE, NATIONALITÉ, PROFESSION (LE CAS ÉCHÉANT)

PERSONNE MORALE (DÉNOMINATION, CAPITAL, SIÈGE, RCS, REPRÉSENTANT) — LE CAS ÉCHÉANT

DEMEURANT À

MAIL (1)

TÉL (1)

MAIL (2)

TÉL (2)

Ci-après dénommé(s) le MANDANT, agissant conjointement et solidairement.

2 MANDATAIRE

MANSION BORDEAUX, SAS au capital de 1 000,00 €, ayant son siège social au 69 rue Nationale, 33240 Saint-André-de-Cubzac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro 994 896 249.

Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce » CPI33012026000000004 délivrée par la CCI de Bordeaux-Gironde, avec non-détention de fonds, sans garantie financière. Société représentée par Lisa OLIVIER en qualité de Présidente.

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de ACM IARD SA, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 Strasbourg, garantissant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce.

LE NÉGOCIATEUR SALARIÉ

Monsieur Enrik ENACHE, négociateur salarié. Téléphone : 06 95 86 22 23 · Mail : enrik@mansion-aquitaine.fr

Le négociateur n'est pas habilité à signer les mandats au nom de la société, ceux-ci étant exclusivement signés par le représentant légal ou le Directeur Général.

Ci-après dénommé le MANDATAIRE.

3 MISSION

Le MANDANT, étant capable juridiquement, confère au MANDATAIRE qui l'accepte la mission de vendre les biens désignés ci-après au paragraphe « Situation et désignation des biens à vendre », dont le MANDANT déclare être le seul propriétaire.

SITUATION ET DÉSIGNATION DU BIEN À VENDRE

TYPE DE BIEN

Maison

COPROPRIÉTÉ

NON

BIEN LOUÉ

NON

USAGE

Habitation

BIEN SITUÉ SIS (ADRESSE COMPLÈTE)

DÉSIGNATION DU BIEN (COMPOSITION, SURFACES, ÉTAGE, ANNEXES, TERRAIN...)

PARCELLE(S) CADASTRALE(S)

LOT(S) DE COPROPRIÉTÉ

PROPRIÉTAIRE(S) PAR ACTE DE MAÎTRE

4 PRIX DE VENTE

Les biens immobiliers désignés ci-dessus seront mis en vente et présentés par le MANDATAIRE au prix de (rémunération du MANDATAIRE comprise) :

PRIX DE PRÉSENTATION FAI (€)

PRIX EN TOUTES LETTRES

SOIT NET VENDEUR (€)

NET VENDEUR EN TOUTES LETTRES

Si les parties le souhaitent, elles pourront ultérieurement modifier le prix en signant un nouveau mandat.

RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE

HONORAIRES TTC (€)

EN TOUTES LETTRES

HONORAIRES À LA CHARGE DE

l'acquéreur

La rémunération du MANDATAIRE ci-dessus sera exigible le jour où l'opération sera effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit, signé par l'acquéreur et le vendeur. Dès que l'opération est conclue par acte authentique et par l'intermédiaire du MANDATAIRE, celui-ci perçoit alors sans délai sa rémunération ou ses honoraires. La vente peut être soumise au droit de préemption ; en cas d'exercice de celui-ci, le préempteur sera subrogé dans tous les droits et obligations de l'acquéreur : en conséquence, toute rémunération incombant éventuellement à l'acquéreur sera à la charge du préempteur. La présente condition est impérative.

DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES

Le MANDANT s'engage à remettre au MANDATAIRE le rapport complet des diagnostics.

5 PROMOTION ET COMPTES-RENDUS

Le MANDATAIRE, ayant l'exclusivité de la vente, s'engage à réaliser des actions publicitaires ; le MANDANT l'autorise à communiquer sur tous supports publicitaires de son choix, notamment : relance du fichier d'acquéreurs / locataires, parution de l'annonce sur SeLoger, Leboncoin, Bien'ici, Logic-immo, LeFigaro Immo, Jinka, ParuVendu, sur le site de l'agence et sur différents sites internet. Il pourra utiliser à sa guise les photos du bien qu'il jugera utiles.

CLÉS ET GARDIENNAGE

Dans le cadre de cette vente, le MANDANT peut remettre un jeu de clés au MANDATAIRE. Le MANDANT reconnaît qu'il ne demande pas au MANDATAIRE de devenir le gardien des lieux et qu'il lui appartient uniquement d'être le gardien des biens désignés. Le MANDANT reconnaît également que le MANDATAIRE n'a ni le temps ni la vocation d'assurer la surveillance desdits biens en dehors des visites et s'engage à ne jamais mettre en cause le MANDATAIRE, quelle qu'en soit la raison (dégradations volontaires ou involontaires, etc.).

- | | |
|---|--|
| ☐ Un jeu de clés est remis au MANDATAIRE | ☐ Panneau « À vendre » autorisé sur le bien |
| ☐ Visite virtuelle / vidéo autorisée | ☐ Diffusion sur les réseaux sociaux autorisée |

RÈGLEMENTATION RELATIVE À LA COPROPRIÉTÉ ET AU(X) MANDANT(S)

Afin d'être en parfaite conformité avec les obligations en vigueur, le MANDANT fournit ou s'engage à fournir au MANDATAIRE dans les plus brefs délais, et au plus tard avant la signature d'un éventuel avant-contrat, tous les documents en sa possession concernant le bien et, le cas échéant, la copropriété (règlement de copropriété, trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale, dernier appel de charges, carnet d'entretien). Par les présentes, le MANDANT autorise le MANDATAIRE à effectuer toutes démarches auprès du syndic pour obtenir les documents nécessaires à la conclusion d'un acte de vente.

Documents obligatoires pour la signature du mandat — remis ce jour :

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Carte(s) d'identité | ☐ Attestation ou titre de propriété | ☐ Dossier de diagnostics complet |
| ☐ Taxe foncière | ☐ Règlement de copropriété + 3 PV d'AG | ☐ Plans / permis / conformité |

JOUISSANCE ET ACTES

Le MANDANT s'engage et déclare que les biens à vendre seront livrés dans l'état où ils auront été vus lors des visites (et loués si locataire en place). Le MANDATAIRE informe le MANDANT qu'il pourra faire intervenir le notaire de son choix pour la réalisation de l'acte authentique ; l'acquéreur pourra également choisir son propre notaire. Pour la signature de l'avant-contrat, le MANDATAIRE pourra choisir de le rédiger lui-même ou de faire appel au notaire de l'une des parties.

6 CONDITIONS GÉNÉRALES DU MANDAT

DURÉE DU PRÉSENT MANDAT

PÉRIODE IRRÉVOCABLE (MOIS)

3

PROROGATION MAXIMALE (MOIS)

3

DATE DE SIGNATURE

Le présent mandat de vente est consenti et accepté AVEC EXCLUSIVITÉ pour la période irrévocable indiquée ci-dessus à compter de ce jour. Sauf dénonciation à l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec avis de réception, il sera prorogé AVEC EXCLUSIVITÉ pour la période maximale indiquée. À la fin de ce délai supplémentaire, le mandat prendra automatiquement fin.

Par dérogation à toute stipulation contraire, le MANDANT pourra résilier le présent mandat à tout moment, sans préavis, sans indemnité ni pénalité, par l'envoi d'un simple courrier électronique au gestionnaire du dossier à l'adresse : enrik@mansion-aquitaine.fr. La résiliation prendra effet dès réception dudit courrier par le MANDATAIRE, lequel en accusera réception par écrit. Le MANDANT pourra également demander, par simple appel téléphonique au

gestionnaire du dossier, le retrait immédiat de l'ensemble des annonces relatives au bien ; le MANDATAIRE procédera à leur désactivation dès réception, sous réserve des délais techniques des plateformes. Cette demande téléphonique ne vaudra résiliation que si elle est confirmée par courrier électronique.

CONDITION(S) PARTICULIÈRE(S)

POUVOIRS DU MANDATAIRE

Afin que le MANDATAIRE puisse mener à bien sa mission, le MANDANT lui donne les pouvoirs suivants : proposer et présenter les biens désignés, les faire visiter à toute personne qu'il jugera utile ; demander et se procurer auprès de toutes personnes privées, personnes morales ou organismes publics tout document nécessaire à sa mission (diagnostics, certificats, contrats, statuts, etc.) et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives, les frais exposés restant à la charge du MANDANT ; rédiger ou faire établir tous actes d'avant-contrat aux prix, charges et conditions des présentes, et recueillir la signature de l'acquéreur.

ENGAGEMENTS DU MANDATAIRE

Le MANDATAIRE devra en contrepartie : réaliser toutes les démarches qu'il jugera utiles pour mener à bien la mission ; informer le MANDANT de tout changement juridique ou financier pouvant modifier les conditions de la vente ; informer le MANDANT de l'accomplissement de sa mission dans les 8 jours au plus tard suivant la signature de l'acquéreur (téléphone, SMS, courrier ou email) ; négocier si nécessaire avec un éventuel préempteur, le MANDANT restant libre d'accepter ou de refuser une proposition inférieure ; lorsqu'il propose les services d'un tiers, informer le MANDANT par écrit des liens capitalistiques ou juridiques qu'il entretient avec ce tiers.

7 ENGAGEMENTS DU MANDANT

Le MANDANT s'engage pendant toute la durée du mandat à : transmettre sur simple demande tous documents, contrats ou informations nécessaires ; laisser le MANDATAIRE visiter les biens avec toute personne potentiellement intéressée et, s'il n'est pas disponible, s'arranger pour que le MANDATAIRE puisse visiter librement (si les biens sont loués, faire respecter les heures de visite à ses locataires) ; signaler immédiatement toute modification juridique ou matérielle pouvant affecter la vente.

De convention expresse et à titre de condition essentielle sans laquelle le MANDATAIRE n'aurait pas accepté la mission, le MANDANT s'interdit, pendant la durée du mandat et pendant les huit mois qui suivent son expiration, de traiter ou vendre directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté ou ayant visité avec le MANDATAIRE.

Le MANDANT s'interdit de vendre le bien en direct ou par le biais d'une autre agence immobilière pendant la durée du présent mandat (voir faculté de résiliation, article 6).

CLAUSE PÉNALE

En cas de vente conclue directement ou indirectement par le MANDANT avec un acquéreur présenté par le MANDATAIRE et identifié par écrit, le MANDATAIRE aura droit au paiement intégral de sa rémunération, à titre d'indemnité compensatrice forfaitaire (article 1231-5 du Code civil).

INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES

Préalablement à la conclusion du présent mandat, le MANDATAIRE a délivré au MANDANT les informations précontractuelles listées à l'article L. 221-5 du Code de la consommation. Le MANDANT reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ce document.

8 RÉTRACTATION · SIGNATURE ÉLECTRONIQUE · RGPD

Droit de rétractation (articles L.221-18 à L.221-28 du Code de la consommation). Le MANDANT dispose d'un délai de réflexion de 14 jours pendant lequel il peut renoncer au présent mandat ; pendant ces 14 jours, aucun paiement ne peut lui être demandé. Le formulaire de rétractation est annexé au présent mandat. S'il souhaite exercer ce droit, le MANDANT adresse au plus tard le 14^e jour à compter de la signature le formulaire annexé ou toute déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter.

☐ Le MANDANT autorise expressément le MANDATAIRE à commencer immédiatement sa prestation (promotion du bien et visites) pendant le délai de rétractation.
Signature électronique. Les parties acceptent que le présent contrat soit signé de manière manuscrite ou par un procédé certifié de signature électronique, conformément à la législation française et européenne ; un dossier de preuve reste à disposition du MANDATAIRE et pourra être fourni au MANDANT sur simple demande écrite. Élection de domicile : les parties font élection de domicile à leur adresse respective stipulée ci-dessus.

RGPD – Loi informatique et libertés. Les informations recueillies par MANSION BORDEAUX font l'objet d'un traitement informatique nécessaire à l'exécution des missions confiées par le présent contrat. Elles sont accessibles dans les locaux de MANSION BORDEAUX, 69 rue Nationale, 33240 Saint-André-de-Cubzac et, s'agissant des informations relatives aux biens, à des partenaires commerciaux. Elles sont conservées pendant la durée de la relation commerciale et au maximum 5 ans à compter de sa fin (article 2224 du Code civil et article L.561-12 du Code monétaire et financier). Les registres légaux sont conservés dix ans (articles 53, 65 et 72 du décret du 20 juillet 1972). Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au Règlement (UE) 2016/679, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, de limitation et de suppression des informations vous concernant, à exercer auprès du siège de la société.

9 SIGNATURES

Le(s) MANDANT(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance des conditions particulières et générales ci-dessus et avoir reçu un exemplaire du contrat, établi en autant d'exemplaires originaux que de parties ayant un intérêt distinct ; le MANDATAIRE reconnaît avoir reçu un exemplaire.

FAIT À	LE	MOTS RAYÉS NULS	LIGNES RAYÉES NULLES	ANNEXES
au domicile du ou des mandant(s)		0	0	0

LE(S) MANDANT(S)

Précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour mandat »

SAS MANSION BORDEAUX

*Représentée par Monsieur Alexis LEDUC, Directeur Général, agissant par délégation de pouvoirs du représentant légal, dûment habilité à cet effet.
Précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour mandat »*

10 LETTRE DE RÉTRACTATION

(Article L.221-18 du Code de la consommation) — Vous pouvez signer et envoyer cette lettre si vous souhaitez vous rétracter.

À : Mansion Aquitaine, 69 rue Nationale, 33240 Saint-André-de-Cubzac

JE SOUSSIGNÉ(E)

DEMEURANT

vous notifie par la présente ma rétractation du mandat de vente avec exclusivité concernant les biens immobiliers situés à l'adresse suivante :

N° DE MANDAT

ADRESSE DU BIEN

FAIT À

LE

SIGNATURE

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25. Le délai court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services (...). »